

ონლაინ თამაშობების რეგულირება საზღვარგარეთის ქვეყნებსა და საქართველოში

DOI - 10.36962/ecs105/6-8/2022-187

ლაშა პიტნავა,
სტუ დოქტორანტი
pitnava.lasha@gtu.ge

რეზიუმე

ორგანიზებული საქმიანობა ან ქმედება, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან, სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირდება ლიცენზიით ან ნებართვით. სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ლიცენზიის ან ნებართვის გაცემით რეალურად შესაძლებელია აღნიშნული საფრთხის შემცირება.

სახელმწიფოს მხრიდან სათამაშო ბიზნესის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით (ონლაინ) თამაშობები სწორ რეგულირებას მოითხოვს, ვინაიდან აზარტული თამაშების ინტერნეტში გადანაცვლებით არსებობს საშიშროება ფულადი ტრანზაქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკონტროლოდ წარიმართოს. სტატიამი განხილულია სათამაშო ბიზნესის სფეროს მარეგულირებელი აქტები, გამოკვეთილი იქნება როგორც ევროკავშირის ერთიანი, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიდგომები აზარტულ თამაშობების სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის მიმართ. საქართველოს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი პრობლემებისა და საერთაშორისო წარმატებული პრაქტიკების შესწავლის შედეგად შემუშავებული წინადადებები მნიშვნელოვანია საქართველოს სათამაშო ბიზნესის სფეროს შესაბამისი ეფექტური მექანიზმ-

ბის შექმნისა და შემდგომი სრულყოფისათვის.

საკვანძო სიტყვები: რეგულირება, სათამაშო ბიზნესი, სისტემურ-ელექტრონული, ონლაინ თამაშები, ნებართვა.

შესავალი

თანამედროვე რეალობაში ტექნოლოგიური და ციფრული (დიჯიტალური) პროცესების განვითარებამ გარდა დადებითი ასპექტებისა, ნიადაგი შეუქმნა და რეალურ ცხოვრებაში შემოიტანა ბიზნესის ისეთი სახეობები, როგორიცაა აზარტული თამაშობები, კერძოდ კი - სათამაშო ბიზნესი. აღნიშნული ბიზნესის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა და ორგანიზება, როგორც ფიზიკურად არსებული, ისე სისტემურ - ელექტრონული ფორმით. სათამაშო ბიზნესი ცივილიზებული მსოფლიოს ან უკვე განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, ხასიათდება განვითარების მზარდი ტემპით და ფარავს როგორც განვითარებად, ისე განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს.

სათამაშო ბიზნესი მსოფლიოსა და მათ შორის საქართველოში, ერთი მხრივ, წარმოადგენს ძალზედ მომგებიან საქმიანობასა და სექტორს, რომლის ბრუნვა და შემოსავლები მილიარდებს მოიცავს, ეკონომიკაში მსხვილ კონტრიბუციას ახორციელებს და გადასახადების მსხვილი გადამხდელია, ხოლო, მეორე მხრივ, არის მნიშვნელოვნად დამაზარალებელი თავისი უარყოფითი გარეგანი ეფექტების გათვალისწინებით, როგორც მძიმე სოციალურ/ფსიქოლოგიური თვლსაზრისით (თამაშობებზე არაჯანსაღი დამოკიდებულება, მოზარდებისა და მომავალი თაობის აქტიური ჩართულობა და ა.შ.), ასევე ფინანსური პრობლემებით (ფულის გათეთრების მაღალი რისკით).

ძირითადი ტექსტი

სათამაშო ინდუსტრიის ზრდა რომელიც ბოლო წლებში შეინიშნება მსოფლიო მასშტაბით, ამ ბიზნესის სწორ რეგულირებას მოითხოვს. საქმე ის არის, რომ აზარტული თამაშები ინტერნეტში ინაცვლებს და არსებობს საშიშროება რომ ფუ-

ლადი ტრანზაქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკონტროლოდ წარიმართოს. ასევე იზრდება კრიპტოვალუტისა და სხვა ისეთი მექანიზმების გამოყენება, რაც ქმნის ფულის გათეთრების წინაპირობებს (International Monetary Fund 2019). არსებული რისკების შესამცირებლად, ევროკავშირმა შეიმუშავა ახალი მიდგომები. კერძოდ, 2017 წელს მიიღო მანიფესტი - *„ევროკავშირის ჩარჩო ხელშეკრულება სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მონეობილ აზარტულ თამაშობებზე“* (A EU Framework for Online Gambling), რომელიც მოიცავს შემდეგი სახის რეკომენდაციებს:

- ევროკომისიამ დაჩქარებული წესით უნდა გადახედოს 2014 წლის რეკომენდაციების შესრულებას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ და უზრუნველყოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ რეკომენდაციებით გათვალისწინებული ზომების დაცვა კონკრეტული მოქმედებების შეთავაზებით და საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდოს საკანონმდებლო წინადადებები;

- ევროკომისიამ უნდა წარმოადგინოს ონლაინ აზარტული თამაშობების ახალი რეგულირების პოლიტიკა თითოეული წევრი ქვეყნის შიდა ბაზრისთვის ახალი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, რომელშიც ასახული იქნება წევრი სახელმწიფოების მხრიდან მარეგულირებელი გამოწვევები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ;

- ევროკომისიის ექსპერტთა ჯგუფმა, რომლის წევრებიც არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების აზარტული თამაშების ეროვნული სამსახურების წარმომადგენლები, უნდა გააგრძელონ და გააძლიერონ საუკეთესო პრაქტიკების ურთიერთგაცვლის პროცესი. „აზარტული თამაშების ეროვნულ სამსახურებს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ დეკლარაცია (The “Declaration on cooperation between national gambling authorities”) უნდა იყოს ახლებურად შეფასებული ისე, რომ შეიქმნას ოფიციალური სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო ხელშეკრულება ამ ორგანოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობისათვის;

- აუცილებელია ტექნიკური მოთხოვნების დამატებითი სტა-

ნდარტიზაციის შემოღება, რომელიც მოიცავს ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ისეთი საშუალებების გამოყენებას, რომლითაც ონლაინ აზარტულ თამაშობებში ნებისმიერი საექვო საქმიანობა პირდაპირ ეცნობება შესაბამის ორგანოებს;

- აუცილებელია სრულ შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი ონლაინ აზარტულ თამაშების შესახებ ეროვნული კანონმდებლობები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;

- ევროკომისიამ სრულად უნდა შეასრულოს ევროკავშირის კანონმდებლობა, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის გათვალისწინებით;

- ევროკავშირის წევრ ქვეყნებისათვის უნდა შენარჩუნდეს ონლაინ აზარტულ თამაშების მოწყობაზე გადასახადებისა და მოსაკრებლების დანესების სავალდებულო მოთხოვნა.

მიუხედავად ამისა, სათამაშო ბიზნესის გამჭირვალეობის საკითხი სერიოზული კრიტიკის ობიექტია, ვინაიდან რისკები, რომლებიც უკავშირდება ფულის გათეთრებას, საკმაოდ დიდია. აქედან გამომდინარე ევროკომისიამ 2019 წლის 29 იანვარს წევრი ქვეყნებისათვის შეიმუშავა რეკომენდაცია „ონლაინ აზარტული თამაშების წესების შესრულებისათვის მარეგულირებელი და მაკონტროლებელი ინსტრუმენტების შეფასების შესახებ“ (Evaluation of Regulatory Tools for Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers), რომელიც ითვალისწინებს აზარტული თამაშების ეროვნული სამსახურების მიერ ონლაინ აზარტულ თამაშების მოწყობაზე სანებართვო პირობების დანესებას, ასევე ონლაინ აზარტული თამაშების ორგანიზატორების მიერ სანებართვო პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს.

„ევროკავშირის ჩარჩო ხელშეკრულებით - სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ თამაშობებზე“ (A EU Framework for Online Gambling) ევროკავშირის ქვეყნებისათვის ონლაინ აზარტული თამაშობების მოწყობისათვის **სავალდებულო მოთხოვნას წარმოადგენს ცალკე ნებართვის აღება და დანესებულია აღნიშნულ ნებართვაზე მოსაკრებელი.**

აღნიშნული მოთხოვნები და რეკომენდაციები გათვალისწინ

ნებულია ევროკავშირის ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობაში, კერძოდ:

ბელგიაში სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული თამაშობების მაკონტროლებელი ორგანოა *ბელგიის აზარტული თამაშობების კომისია (Gaming Commission)*. კომისია შექმნილია „*აზარტული თამაშობების და ფსონების შესახებ კანონის*“ (*Federal Act of 7 May 1999 regarding games of chance*) თანახმად, რომელიც ფედერალური იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. კომისია გასცემს ნებართვებს ონლაინ-თამაშობების გასამართავად. ბელგიაში ონლაინ თამაშების მოწყობისათვის (ონლაინ კაზინო) აუცილებელია ნებართვის აღება (A+ License), ამისათვის საჭიროა ონლაინ თამაშების ნებართვის მაძიებელს ჰქონდეს მინისზედა სამორინეს მოწყობის ნებართვა (A License).

ხორვატიაში ონლაინ თამაშობების მაკონტროლებელი ორგანო, *აზარტული თამაშობების შესახებ კანონით (Games of Chance Act)*, არის *ფინანსთა სამინისტროს გადასახადების ადმინისტრაცია*.

კანონის თანახმად, ონლაინ თამაშობის მოწყობისთვის გაიცემა ცალკე ნებართვა, მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებსაც გააჩნიათ *ფიზიკურად მოქმედი აზარტული თამაშობის მოწყობის ნებართვა*.

ლიეტუვაში ონლაინ აზარტული თამაშობები რეგულირდება *აზარტული თამაშობების შესახებ და ლატარიების შესახებ კანონებით (Law on Gaming)*. სფეროს მართავს *თამაშობების კონტროლის სააგენტო (Gaming Control Authority)*, რომელიც ლიეტუვის ფინანსთა სამინისტროს ცალკე ორგანოა. სააგენტო ახორციელებს ნებართვის გაცემასა და ზედამხედველობას ყველა სახის სათამაშო საქმიანობაზე და ეროვნული ლატარიის გამართვაზე.

2016 წლის 1 იანვრიდან, ონლაინ თამაშობების ყველა სახეობა დაშვებულია ლიეტუვაში. ლიეტუვაში, ბელგიის მსგავსად, ონლაინ აზარტული თამაშობების მოწყობის ნებართვის მოსაპოვებლად კომპანია მჯერ უნდა მიიღოს *ფიზიკურად მოქმედი*

აზარტული თამაშობის მოწყობის ნებართვა და შემდეგ ონლაინ თამაშობების ნებართვა.

დანიაში აზარტული თამაშობები რეგულირდება აზარტული თამაშობების შესახებ კანონით (*Gambling Act*). სფეროს მარეგულირებელია დანიის აზარტული თამაშობების სააგენტო (*Danish Gambling Authority*), რომელიც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სააგენტოა. სააგენტო გასცემს ლიცენზიებს 5 წლამდე ვადით. ნებართვის მიმღები უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების რეზიდენტი.

დანიაში როგორც ნესი, სათამაშო ბიზნესის ნებართვა ორი სახისაა: 1) ონლაინ თამაშების ნებართვა და 2) ფიზიკურად არსებული აზარტული თამაშების ნებართვა. ეს ნებართვები გამიჯნულია ერთმანეთისაგან.

ონლაინ თამაშების ნებართვის ორი სახეობაა: 1) ფსონებით თამაშობების (*Betting license*) მოწყობის ნებართვა და 2) ონლაინ სამორინეს მოწყობის ნებართვა.

პორტუგალიის ახალი დეკრეტი - კანონი No. 66/2015 აზარტული ონლაინ თამაშობების და ფსონების შესახებ (*Decree-Law No. 66/2015 on Online Gambling and Betting*) ძალაში შევიდა 2015 წელს. კანონის თანახმად, ოპერატორებს უფლება აქვთ მოიპოვონ ონლაინ ბინგოს, ონლაინ სამორინეს, სპორტული ფსონების და დოლის ფსონების ნებართვები. პორტუგალიაში ონლაინ თამაშების მოწყობისათვის აუცილებელ პირობას არ წარმოადგენს სამორინეს ნებართვის ფლობა.

კანონი არ ადგენს ნებართვის რაოდენობის ლიმიტს. ნებართვის გამცემი და სფეროს მაკონტროლებელი ორგანოა ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო (*Turismo de Portugal, I.P.*), ამ სააგენტოში შემავალი აზარტული თამაშობების რეგულირებისა და ინსპექტირების ორგანო (*Serviços de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ)*) და *Instituto do Turismo de Portugal*-ში შემავალი აზარტული თამაშობების კომისია.

კანონის თანახმად, პორტუგალიაში ონლაინ თამაშობების ნებართვა გაიცემა კომპანიებზე, რომელთა მართვის ფორმაც არის შპს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) და

დაფუძნებულია ევროკავშირში (European Union - EU) ან ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში (European Economic Area - EEA). თუ EU/EEA სივრცეში არაა დაფუძნებული და უცხოური კომპანიაა, მაშინ ფილიალი მაინც უნდა ჰქონდეს პორტუგალიაში.

საქართველოში სათამაშო ბიზნესის სფეროს მოქმედი მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიხედვით, ონლაინ თამაშობების მოწყობისათვის ცალკე ნებართვა არ გაიცემა და მისი ორგანიზება შეუძლია მხოლოდ ფიზიკურად არსებულ **სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის და ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის მფლობელს**. ამასთან, სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელს მოქმედი რედაქციით უფლება აქვს მოაწყოს ონლაინ სამორინე და ონლაინ სათამაშო აპარატები. ანალოგიურად, სამორინეს მოწყობის ნებართვის მფლობელს შეუძლია მოაწყოს ონლაინ სამორინე და ონლაინ სათამაშო აპარატები.

დასკვნა

საქართველოში სათამაშო ბიზნესის სამართლებრივი მექანიზმების დახვეწა კვლავ რჩება გამოწვევად, სახელმწიფო მართვის ეფექტურად განხორციელების ძირითად საფუძველს განსაზღვრავს მისი რეგულირებადი სფეროს სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარება, შესაბამისად მნიშვნელოვანია მარეგულირებელი საკანონმდებლო-სამართლებრივი ჩარჩოს შესწავლა, ანალიზი და უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება. საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად გამოვლენილი იმ წარმატებული პრაქტიკული მექანიზმების აღმოჩენა, რომელთა პრაქტიკაში დანერგვა მნიშვნელოვანად აამაღლებს სათამაშო ბიზნესის სისტემის სახელმწიფო რეგულირების მოქნილობას, ეფექტურობასა და ეფექტიანობას.

საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით ონლაინ აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზება საჭიროა განხორციელდეს შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე. ნებართვის არსებობის შემთხვევაში მკაცრად განერილი სანებართვო პი-

რობების არსებობა და მათი კონტროლის განხორციელების და შესაბამისი პასუხისმგებლობის დანერგვა უზრუნველყოფს სა-
ნებართვო კონტროლის სწრაფად და ეფექტიანად განხორციე-
ლებას.

გამოყენებული ლიტერატურა/REFERENCES:

1. <https://www.matsne.gov.ge/document/view/26824?publication=91>
2. <https://www.matsne.gov.ge/document/view/12880?publication=72>
3. <https://www.matsne.gov.ge/document/view/30988?publication=39>
4. <https://www.egba.eu/uploads/2018/12/Manifesto-A-EU-Framework-for-Online-Gambling-2.0.pdf>
5. <https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/56329/Final%20Report%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
6. <https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations>
7. <https://www.gamingcommission.be/en/gambling-act-of-7-may-1999>
8. https://www.porezna-uprava.hr/en_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro140
9. [https://lpt.lrv.lt/uploads/lpt/documents/files/34356_Losimu_istatymas_EN%20final\(1\).pdf](https://lpt.lrv.lt/uploads/lpt/documents/files/34356_Losimu_istatymas_EN%20final(1).pdf)
10. <https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2019-01/Act%20on%20Gambling.pdf>
11. https://www.srij.turismodeportugal.pt/fotos/editor2/legislacao/dl_66_2015-rjo.pdf

ONLINE GAMBLING BUSINESS REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES AND IN GEORGIA

Lasha Pitnava

PhD Student,
Georgian Technical University
pitnava.lasha@gtu.ge

RESUME

Organized activities or actions that involve an indefinite circle of persons, are characterized by an increased threat to human life or health, that covers particularly important state and public interests, or are related to the use of state resources, regulated by a license or permit. By considering of state or public interests, it is actually possible to reduce this risk by issuing a license or permit.

Nowadays online gambling business require proper regulation by the State, as there is a danger that a significant part of monetary transactions will take place uncontrollably. The article will discuss the regulatory acts in the field of gambling business, will highlight the approaches of both the EU and individual states to the arrangement of online gambling. The proposals developed as a result of the analysis of the Georgian gambling business policy and successful international practices are important for the creation of relevant effective mechanisms in this field and further improvement of Georgian gambling business.

Key words: Regulation, Gambling Business, Online Gambling, License.